



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

TERDAKWA ANAK;

Tempat lahir di Denpasar, Umur/tanggal lahir 15 tahun/8-10-2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Karangasem, agama Hindu, pekerjaan pelajar;

Telah ditahan dalam tahanan Kota Denpasar di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
3. Penahanan oleh Hakim, tanggal 17-10-2016, No. 22/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PNDps., sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24-10-2016, No. 22/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PNDps., sejak tanggal 27-10-2016 sd. 10-11-2016;

Terdakwa didampingi oleh :

1. Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM RI KANWIL Propinsi Bali, bernama : Dra. Ni Nyoman Parwati, Nip. 19650208 199203 2 001, Jabatan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Orang tuanya, bernama : I Gede Widi, tempat tanggal lahir Pengeno, 31-12-1974, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan sopir taxi, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Nuri No. 12 Denpasar dan Ni Nyoman Winarsih, tempat tanggal lahir Penarungan, 12 Mei 1976, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan dagang ceper untuk canang, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Nuri No. 12 Denpasar;

Hal 1 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



3. Penasihat Hukum, masing-masing bernama : Ni Luh Putu Nilawati, SH.MH., Luh Putu Anggreni, SH., Gusti Ayu Yuli Marhaeningsih, SE.SH., Ni Made Ari Astuti, S. SH. adalah para Advokat yang berkantor pada Lembaga bantuan Hukum APIK Bali, yang beralamat di jalan Suli 119 A3 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24-10-2016, No. 2767/Daf/2016;
4. Hadir pula dipersidangan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) pemerintah Kota Denpasar, masing-masing bernama Siti Sapurah, SH., dk berdasarkan suratnya tertanggal 24 Oktober 2016, No. 90/SK-P2TP2A DPS/X/2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Anak;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Jl. Imam Bonjol Denpasar;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 HP Samsung Grand duos warna putih.

Hal 2 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nina Ken Amara Nila

- 1 HP Samsung galaxy V warna hitam.

Dikembalikan kepada anak TERDAKWA ANAK

4. Menetapkan agar anak TERDAKWA ANAK membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa masih anak-anak, sudah ada perdamaian dengan korban, masih Sekolah dan berlaku sopan dalam persidangan serta mengaku terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar keterangan Anak yang pada pokoknya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar keterangan orang tua anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji akan mendidik dan membina serta mengawasi anaknya lebih ketat agar anak itu merubah prilakunya, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi karena kurangnya pembinaan orang tuanya, serta pengaruh lingkungan / pergaulan anak itu yang tidak baik, maka menurut pembimbing kemasyarakatan lebih tepat anak itu diberikan hukuman percobaan dan menjalani pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia anak TERDAKWA ANAK, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Nopember 2015, bulan Pebruari 2016 dan bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember s/d bulan Pebruari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat di kost-kostan tepatnya di Jl. A.Yani No.99 XX Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan

Hal 3 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak kenal dengan anak korban Nina Ken Amaranila sekitar bulan Nopember 2015 dan akhirnya jadian selanjutnya setelah anak jadian dengan anak korban Nina Ken Amaranila, anak anak mengirim BBM kepada anak korban Nina Ken Amaranila yang mengajak anak korban Nina Ken Amaranila untuk berhubungan badan, saat itu anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan tidak mau namun anak merayu anak korban Nina Ken Amaranila dan sempat mengatakan "KATANYA NINA SAYANG DENGAN SAYA, KALAU SAYANG KOK NGAK MAU" dan akhirnya anak korban Nina Ken Amaranila bersedia untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2015, sekitar jam 09.00 wita anak datang ke kosnya saksi anak Nina Ken Amaranila di Jl. A. Yani No. 99 XX Denpasar, saat itu di kosnya anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan situasinya sepi dan anak langsung ke kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila. Sampai di kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila, anak dan anak korban Nina Ken Amaranila menonton TV sambil makan, setelah selesai makan anak dan anak korban Nina Ken Amaranila tidur-tiduran. Selanjutnya anak dan anak korban Nina Ken Amaranila berciuman, pipi dan bibir kemudian anak membuka celananya anak korban Nina Ken Amaranila sampai lutut dan anak juga membuka celana saya. Setelah itu anak menindih anak korban Nina Ken Amaranila dengan posisi anak korban Nina Ken Amaranila di bawah dan anak diatas dengan memasukkan kelamin anak ke kelamin anak korban Nina Ken Amaranila sampai akhirnya mengeluarkan sperma. Beberapa saat kemudian anak korban Nina Ken Amaranila juga ke kamar mandi dan kembali memakai celananya. Sekitar jam 11.00 wita anak pulang ke rumah.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan lagi pada bulan Pebruari 2016 dan Maret 2016;
- Bahwa anak korban Nina Ken Amaranila bersedia berhubungan badan dengan anak karena anak korban Nina Ken Amaranila takut ditinggalkan oleh anak. Sampai akhirnya anak korban anak Nina Ken Amaranila tahu bahwa diri dirinya sedang hamil (mengandung);

Hal 4 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban mengalami :
Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Bagian luar : selaput lendir berwarna merah keluar dari saluran kelamin.
 - Selaput dara : tampak robekan sampai kedasar sesuai arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas disekitar robekan tampak kemerahan.
 - Mulut leher rahim tidak tampak terbuka.
 - Organ-organ sekitar rahim tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Pada terduga perempuan, berusia empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan tanda-tanda bekas persalinan yang sesuai dengan keadaan hari kelima pasca persalinan. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK.0115/IV.E.19/VER/149/2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar);

Bahwa dengan kejadian tersebut anak sudah menyadari bahwa anak korban masih dibawah umur karena umurnya masih 14 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun dan sudah sepatutnya dilindungi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 010651/DSP/2002 tanggal 11 Juli 2002 yang menerangkan bahwa Nina ken Amaranila pada tanggal 20 Pebruari 2002.

Perbuatan anak tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti, dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi, NINA KEN AMARA NILA :

tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pranata lewat media social FB waktu saksi kelas I SMP yang berlanjut pada hubungan pacaran, dimana anak saat itu sebagai osis dan saksi mengiktiui kegiatan mos disekolah;

Hal 5 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi berpacaran dengan anak dan berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Nopember 2015, anak bertemu dengan saksi mengatakan kepada saksi untuk mengajak saksi berhubungan badan tetapi saksi tidak bersedia;
- Bahwa saat itu anak mengatakan "KALAU SAYANG DENGAN PRANATA SAKSI HARUS MAU DIAJAK BERHUBUNGAN BADAN" tetapi saksi tetap menolaknya dan anak mengatakan lagi "KATANYA SAYANG" lama-lama saksi bersedia melakukan hubungan badan dengan PRANATA. Saksi melakukan hubungan tersebut di kos saksi dimana saat itu bapak saksi sedang bekerja dan adik saksi sedang sekolah;
- Bahwa kost rumah saksi saat itu sepi anak datang ke kos saksi sendiri, selanjutnya setelah didalam kamar kost anak mencium pipi saksi dan bibir saksi dan kemudian melepas celana pendek dan celana dalam saksi tetapi baju masih saksi pakai. anak juga melepas celana pendeknya dan celana dalamnya. Awalnya berdua berciuman dan anak menyuruh saksi rebahan di tempat tidur kemudian anak menindih saksi dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi sampai akhirnya anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat itu anak tidak pernah memaksa dan melakukan kekerasan hanya membujuk dan merayu saksi akhirnya mau berhubungan badan;
- Bahwa kejadian itu tidak hanya sekali namun terulang lagi pada bulan Januari 2016 dan Pebruari tahun 2016;
- Bahwa akhirnya pada Maret 2016 saksi telat datang bulan dan dan merasa perutnya semakin besar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan apapun sama orang tua bahwa saksi hamil;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi anak mengatakan kehamilan yang yang dialami saksi namun anak saat itu meminta saksi menggugurkannya dengan cara memakan nanas muda;
- Bahwa saksi akhirnya mengikuti saran anak untuk makan nanas namun tidak banyak;
- Bahwa anak tidak ada membelikan saksi nanas dan hanya inisiatif saksi sendiri;

Hal 6 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 21.00 wita perut saksi mulai sakit seperti orang seperti mau buang air besar, saksi sempat bolak balik ke kamar mandi tetapi tidak bisa juga sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar jam 04.00 wita saksi mengatakan kepada bapak saksi bahwa perut anak korban sakit kembung dan keras, saat itu bapak hanya mengoleskan minyak kayu putih saja. Dari jam 07.00 wita perut saksi semakin sakit akhirnya sekitar jam 12.00 wita saksi diantar oleh tante AYU saksi ke klinik Penta Medica untuk periksa;
- Bahwa sesampainya di Penta Medica dan dilakukan pemeriksaan saksi sempat meminta izin untuk ke kamar mandi;
- Bahwa didalam kamar mandi saat itu saksi sedang duduk di kloset karena perut anak korban sakit seperti hendak buang air besar, tiba-tiba keluar darah sedikit dari vagina saya. Karena perut saksi semakin sakit maka saksi mengejang Vagina anak korban rasanya mau pecah sehingga anak korban memegangnya ternyata keluar bayi dari vagina saksi dan saksi langsung memegang dengan tangan kiri saya. saksi sempat diam sesaat karena kaget dan setelah itu karena bayinya bergerak sedikit maka saksi langsung membuka tempat sampah yang ada di sebelah kloset dengan tangan kanan saksi setelah terbuka anak korban menaruh pelan-pelan bayi;
- Bahwa saksi melahirkan bayi tersebut di kamar mandi ruang UGD Klinik penta medika;
- Bahwa setelah bayi itu lahir saksi langsung memasukkannya ke dalam tempat sampah yang ada di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa setelah saksi mencuci tangan tante AYU sempat mengetuk pintu dan saksi buka sedikit sambil mengatakan kepada tante AYU bahwa saksi sedang datang bulan dan saksi menutup pintu lagi. Beberapa saat kemudian bapak saksi mengetuk pintu dan setelah anak korban buka pintu sedikit langsung di kasi tisu oleh bapak. Tisu yang diberikan oleh bapak anak korban saksi pakai sebagai pembalut sementara karena anak korban keluar banyak darah dari vagina. Kemudian anak korban keluar dan menunggu tante Ayu di ruang tunggu depan. Setelah tante AYU datang bapak menyuruh anak korban memakai pembalut di kamar mandi belakang. Setelah selesai

Hal 7 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan tante AYU langsung pulang sedangkan bapak kembali bekerja;

- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena bingung dan ketakutan;
- Bahwa saksi sempat memberitahukan kepada anak melalui BBM bahwa saksi sudah melahirkan bayi perempuan namun saksi buang ke tong sampah dikamar mandi klinik Penta Medica;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

2. Saksi, NI NYOMAN WINARSIH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak, anak adalah anak ketiga saksi;
- Bahwa telah ditemukan orok bayi di tempat sampah di ruang IGD klinik Penta medica Jalan Teuku Barat no 88 Denpasar.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu ditemukan orok bayi tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh polisi saksi baru mengetahui;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NINA KEN AMARA NILA dan setahu saksi bahwa saksi NINA KEN AMARA NILA adalah pacar dari anak saksi TERDAKWA ANAK;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara saksi NINA KEN AMARA NILA dan anak seperti orang pacaran biasa dimana terdawa biasanya bermain ke rumahnya saksi NINA KEN AMARA NILA. Dan saksi tahu karena setiap anak pergi ke rumahnya saksi NINA KEN AMARA NILA selalu berpamitan dengan saksi;
- Bahwa saksi NINA KEN AMARA NILA pernah datang ke rumah saksi biasanya untuk menjemput anak untuk berangkat sekolah bersama;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah polisi datang ke rumah saksi baru saksi tahu bahwa dari persetubuhan tersebut akhirnya saksi NINA KEN AMARA NILA hamil dan melahirkan bayi yang di buang oleh saksi NINA KEN AMARA NILA di Klinik Penta medica;
- Bahwa sempat saksi menanyakan kepada anak atas penemuan orok bayi, saksi menanyakan apa yang dilakukan anak sama saksi NINA KEN AMARA NILA, akhirnya anak mengakui telah berhubungan badan dengan saksi NINA KEN AMARA NILA dirumah kost saksi NINA KEN AMARA NILA;

Hal 8 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari anak persetubuhan tersebut dilakukan sekitar bulan Nopember 2015 di kosnya NINA di Jl. A. Yani Denpasar;
- Bahwa anak mengetahui tentang kehamilan saksi NINA KEN AMARA NILA dan saksi NINA KEN AMARA NILA telah melahirkan bayi serta membuangnya tetapi anak tidak ada mengatakan apapun kepada saksi dan ayahnya selaku orang tuanya. Sampai akhirnya saksi mengetahui semua kejadian itu dari kantor kepolisian;
- Bahwa etika baik dari keluarga saksi, bayi dari hasil hubungan Antara anak dan saksi NINA KEN AMARANILA telah dikuburkan di kampung saksi di Karangasem;

3. Saksi, I GEDE WIDI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak, anak adalah anak ketiga saksi;
- Bahwa saksi tahu saksi NINA KEN AMARANILA tetapi saksi tidak terlalu akrab, saksi tahu saksi NINA KEN AMARANILA adalah teman satu sekolah dari anak saksi TERDAKWA ANAK yang, saksi mengetahuinya sekitar lebih dari enam bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui saksi NINA KEN AMARANILA dan anak mempunyai hubungan pacaran yang saksi mengetahui sekitar lebih dari enam bulan yang saksi pernah melihat anak sering dijemput oleh saksi NINA KEN AMARANILA di depan Gang;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu mengenai hubungan anak dengan saksi NINA KEN AMARANILA sejauh mana karena sehari-hari saksi bekerja sampai malam sebagai sopir taksi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui selama pacaran mereka telah berhubungan badan dan akhirnya saksi NINA KEN AMARANILA melahirkan dan membuang bayinya di tempat sampah kamar mandi klinik Penta Medica;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diperiksa di kantor Kepolisian;
- Bahwa keluarga saksi NINA KEN AMARANILA sudah memafkan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

Hal 9 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak TERDAKWA ANAK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak kenal dengan saksi NINA KEN AMARA NILA yang biasa anak panggil dengan sebutan NINA. Hubungan Anak dan NINA adalah pacaran sejak Bulan Nopember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa berawal anak sekitar bulan Nopember 2015 setelah anak jadian dengan saksi NINA KEN AMARA NILA, anak mengirim BBM kepada saksi NINA KEN AMARA NILA yang intinya anak mengajak NINA untuk berhubungan badan, saat itu saksi NINA KEN AMARA NILA mengatakan tidak mau;
- Bahwa selanjutnya anak sempat mengatakan "KATANYA NINA SAYANG DENGAN SAYA, KALAU SAYANG KOK NGAK MAU" dan akhirnya NINA bersedia dan sepakat dengan anak untuk melakukan hubungan badan. Kemudian masih pada bulan Nopember 2016 sekitar jam 09.00 wita anak datang ke kosnya saksi NINA KEN AMARA NILA di Jl. A. Yani Denpasar, saat itu di kosnya saksi NINA KEN AMARA NILA situasinya sepi dan anak langsung ke kamarnya saksi NINA KEN AMARA NILA dimana sebelumnya anak juga pernah main ke kosnya saksi NINA KEN AMARA NILA sehingga anak sudah tahu kamarnya. Sampai di kamarnya NINA, anak dan saksi NINA KEN AMARA NILA menonton TV sambil makan, setelah selesai makan anak dan saksi NINA KEN AMARA NILA tidur-tiduran. Selanjutnya anak dan saksi NINA KEN AMARA NILA berciuman, pipi dan bibir kemudian anak membuka celananya saksi NINA KEN AMARA NILA sampai lutut dan anak juga membuka celana saya. Setelah itu anak menindih saksi NINA KEN AMARA NILA dengan posisi saksi NINA KEN AMARA NILA di bawah dan anak diatas. Beberapa saat kemudian anak mengeluarkan sperma anak lupa apakah anak keluarkan di dalam atau diluar. Setelah selesai anak ke kamar mandi tetapi saksi NINA KEN AMARA NILA masih duduk di tempat tidur karena saat itu saksi NINA KEN AMARA NILA mengeluh kesakitan. Beberapa saat kemudian saksi NINA KEN AMARA NILA juga ke kamar mandi dan kembali memakai celananya. Sekitar jam 11.00 wita anak pulang ke rumah;

Hal 10 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berulang kembali pada bulan Januari 2016 dan Pebruari tahun 2016 dilakukan juga dirumah kost saksi NINA KEN AMARANILA dan kejadiannya selalu pagi karena kalau pagi di kosnya saksi NINA KEN AMARA NILA sepi tidak ada adiknya maupun orang tuanya.
 - Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan saksi NINA KEN AMARA NILA karena anak ingin mencoba melakukan persetubuhan. Anak sebelumnya sering mendengar kakak-kakak tetangga di gang anak membicarakan masalahnya mereka dengan pacarnya dan mereka pernah memperlihatkan anak video porno sehingga anak semakin ingin mencobanya. Karena anak berpacaran dengan saksi NINA KEN AMARA NILA maka anak mengajak saksi NINA KEN AMARANILA untuk berhubungan badan;
 - Bahwa anak hanya merayu saksi NINA KEN AMARA NILA dengan mengatakan anak sayang dengan saksi NINA KEN AMARA NILA, saksi NINA KEN AMARA NILA juga mengatakan anak dengan saya. Selanjutnya anak menyuruh saksi NINA KEN AMARA NILA membuktikan sayangnya saksi NINA KEN AMARA NILA ke anak dengan bersedia melakukan hubungan badan dengan anak;
 - Bahwa anak kemudian beritahukan oleh saksi NINA KEN AMARA NILA bahwa dirinya hamil dan anak saat itu hanya mengatakan makan aja buah nanas;
 - Bahwa anak tidak pernah ada membawakan buah nanas dan anak tidak mengetahui apakah saksi NINA KEN AMARA NILA sudah memakan buah nanas atau tidak;
 - Bahwa anak mengetahui bahwa saksi NINA KEN AMARA NILA sudah melahirkan dan membuang Bayinya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar jam 20.00 wita setelah saksi NINA KEN AMARA NILA menghubungi anak melalui BBM ditong sampah kamar mandi klinik Penta Medica;
 - Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Hal 11 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 HP Samsung Grand duos warna putih.
- 1 HP Samsung galaxy V warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak TERDAKWA ANAK, dihubungkan dengan barang bukti, maupun hasil penelitian kemasyarakatan, dan keterangan orang tua anak tersebut, telah diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Nopember 2015, bulan Pebruari 2016 dan bulan Maret 2016, bertempat di kost-kostan tepatnya di Jl. A.Yani No.99 XX Denpasar, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan korban Nina Ken Amara Nila;
- Bahwa berawal anak kenal dengan anak korban Nina Ken Amaranila sekitar bulan Nopember 2015 dan akhirnya jadian selanjutnya setelah anak jadian dengan anak korban Nina Ken Amaranila, anak anak mengirim BBM kepada anak korban Nina Ken Amaranila yang mengajak anak korban Nina Ken Amaranila untuk berhubungan badan, saat itu anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan tidak mau namun anak merayu anak korban Nina Ken Amaranila dan sempat mengatakan "KATANYA NINA SAYANG DENGAN SAYA, KALAU SAYANG KOK NGGAK MAU" dan akhirnya anak korban Nina Ken Amaranila bersedia untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2015, sekitar jam 09.00 wita anak datang ke kosnya saksi anak Nina Ken Amaranila di Jl. A. Yani No. 99 XX Denpasar, saat itu di kosnya anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan situasinya sepi dan anak langsung ke kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila. Sampai di kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila, anak dan anak korban Nina Ken Amaranila menonton TV sambil makan, setelah selesai makan anak dan anak korban Nina Ken Amaranila tidur-tiduran. Selanjutnya anak dan anak korban Nina Ken Amaranila berciuman, pipi dan bibir kemudian anak membuka celananya anak korban Nina Ken Amaranila sampai lutut dan anak juga membuka celana saya. Setelah itu anak menindih anak korban Nina Ken Amaranila dengan posisi anak korban Nina Ken Amaranila di bawah dan anak diatas dengan memasukkan

Hal 12 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak ke kelamin anak korban Nina Ken Amaranila sampai akhirnya mengeluarkan sperma. Beberapa saat kemudian anak korban Nina Ken Amaranila juga ke kamar mandi dan kembali memakai celananya. Sekitar jam 11.00 wita anak pulang ke rumah.

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan lagi pada bulan Pebruari 2016 dan Maret 2016;
- Bahwa anak korban Nina Ken Amaranila bersedia berhubungan badan dengan anak karena anak korban Nina Ken Amaranila takut ditinggalkan oleh anak. Sampai akhirnya anak korban anak Nina Ken Amaranila tahu bahwa diri dirinya sedang hamil (mengandung);
- Bahwa akibat perbuatan anak, korban hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa ditemukan tanda-tanda bekas persalinan yang sesuai dengan keadaan hari kelima pasca persalinan. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK.0115/IV.E.19/VER/149/2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar);
- Bahwa dengan kejadian tersebut anak sudah menyadari bahwa anak korban masih dibawah umur karena umurnya masih 14 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun dan sudah sepatutnya dilindungi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 010651/DSP/2002 tanggal 11 Juli 2002 yang menerangkan bahwa Nina ken Amaranila pada tanggal 20 Pebruari 2002.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak TERDAKWA ANAK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak TERDAKWA ANAK didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;

Hal 13 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
4. Unsur anak;
5. Unsur “melakukan persetujuan dengannya”;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, TERDAKWA ANAK yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan anak sendiri, yang ternyata anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan anak tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan anak, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah : Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan

Hal 14 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi NINA KEN AMARA NILA, saksi I GEDE WIDI, dan saksi NI NYOMAN WINARSIH serta dibenarkan oleh anak yang menerangkan bahwa berawal sekitar bulan Nopember 2015 dan akhirnya jadian selanjutnya setelah anak jadian dengan anak korban Nina Ken Amaranila, anak anak mengirim BBM kepada anak korban Nina Ken Amaranila yang mengajak anak korban Nina Ken Amaranila untuk berhubungan badan, saat itu anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan tidak mau namun anak merayu anak korban Nina Ken Amaranila dan sempat mengatakan “KATANYA NINA SAYANG DENGAN SAYA, KALAU SAYANG KOK NGGAK MAU” dan akhirnya anak korban Nina Ken Amaranila bersedia untuk melakukan hubungan badan. Pada bulan Nopember 2015, sekitar jam 09.00 wita anak datang ke kosnya saksi anak Nina Ken Amaranila di Jl. A. Yani No. 99 XX Denpasar, saat itu di kosnya anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan situasinya sepi dan anak langsung ke kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila. Sampai di kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila, anak dan anak korban Nina Ken Amaranila menonton TV sambil makan, setelah selesai makan anak dan anak korban Nina Ken Amaranila tidur-tiduran. Selanjutnya anak dan anak korban Nina Ken Amaranila berciuman, pipi dan bibir kemudian anak membuka celananya anak korban Nina Ken Amaranila sampai lutut dan anak juga membuka celana saya. Setelah itu anak menindih anak korban Nina Ken Amaranila dengan posisi anak korban Nina Ken Amaranila di bawah dan anak diatas dengan memasukkan kelamin anak ke kelamin anak korban Nina Ken Amaranila sampai akhirnya mengeluarkan sperma. Beberapa saat kemudian anak korban Nina Ken Amaranila juga ke kamar mandi dan kembali memakai celananya. Sekitar jam 11.00 wita anak pulang ke rumah. Dengan demikian unsur ini terbukti juga oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Mneimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi NINA KEN AMARANILA, saksi I GEDE WIDI, dan saksi NI NYOMAN WINARSIH serta dibenarkan oleh anak yang menerangkan bahwa berawal berawal anak kenal dengan anak korban Nina Ken Amaranila sekitar

Hal 15 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2015 dan akhirnya jadian selanjutnya setelah anak jadian dengan anak korban Nina Ken Amaranila, terdakwa anak mengirim BBM kepada anak korban Nina Ken Amaranila yang mengajak anak korban Nina Ken Amaranila untuk berhubungan badan, saat itu anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan tidak mau namun anak merayu anak korban Nina Ken Amaranila dan sempat mengatakan "KATANYA NINA SAYANG DENGAN SAYA, KALAU SAYANG KOK NGAK MAU" dan akhirnya anak korban Nina Ken Amaranila bersedia untuk melakukan hubungan badan. Pada bulan Nopember 2015, sekitar jam 09.00 wita anak datang ke kosnya saksi anak Nina Ken Amaranila di Jl. A. Yani No. 99 XX Denpasar, saat itu di kosnya anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan situasinya sepi dan anak langsung ke kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila. Sampai di kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila, anak dan anak korban Nina Ken Amaranila menonton TV sambil makan, setelah selesai makan anak dan anak korban Nina Ken Amaranila tidur-tiduran. Selanjutnya anak dan anak korban Nina Ken Amaranila berciuman, pipi dan bibir kemudian anak membuka celananya anak korban Nina Ken Amaranila sampai lutut dan anak juga membuka celana saya. Setelah itu anak menindih anak korban Nina Ken Amaranila dengan posisi anak korban Nina Ken Amaranila di bawah dan anak diatas dengan memasukkan kelamin anak ke kelamin anak korban Nina Ken Amaranila sampai akhirnya mengeluarkan sperma. Beberapa saat kemudian anak korban Nina Ken Amaranila juga ke kamar mandi dan kembali memakai celananya. Sekitar jam 11.00 wita anak pulang ke rumah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4.Unsur Anak :

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang didepan persidangan menerangkan bahwa benar saksi korban NINA KEN AMARANILA masih anak-anak dan baru berumur 15 (lima) tahun . Hal ini diperkuat dengan Akta kelahiran Nomor : 10651/DSP/2012 yang menerangkan bahwa Nina Ken Amaranila lahir pada tanggal 20 Pebruari 2016. Dengan demikian unsur Anak telah terbukti juga;

Ad.5.Unsur melakukan persetubuhan:

Hal 16 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban Nina dan kedua orang tua Terdakwa dibenarkan anak pada bulan Nopember 2015, sekitar jam 09.00 wita anak datang ke kosnya saksi anak Nina Ken Amaranila di Jl. A. Yani No. 99 XX Denpasar, saat itu di kosnya anak korban Nina Ken Amaranila mengatakan situasinya sepi dan anak langsung ke kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila. Sampai di kamarnya anak korban Nina Ken Amaranila, anak dan anak korban Nina Ken Amaranila menonton TV sambil makan, setelah selesai makan anak dan anak korban Nina Ken Amaranila tidur-tiduran. Selanjutnya anak dan anak korban Nina Ken Amaranila berciuman, pipi dan bibir kemudian anak membuka celananya anak korban Nina Ken Amaranila sampai lutut dan anak juga membuka celana saya. Setelah itu anak menindih anak korban Nina Ken Amaranila dengan posisi anak korban Nina Ken Amaranila di bawah dan anak diatas dengan memasukkan kelamin anak ke kelamin anak korban Nina Ken Amaranila sampai akhirnya mengeluarkan sperma. Setelah selesai anak dan saksi korban membersihkan diri lalu memakai pakaian masing-masing. Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Bagian luar : selaput lendir berwarna merah keluar dari saluran kelamin.
- Selaput dara : tampak robekan sampai kedasar sesuai arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas disekitar robekan tampak kemerahan.
- Mulut leher rahim tidak tampak terbuka.
- Organ-organ sekitar rahim tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Pada terduga perempuan, berusia empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan tanda-tanda bekas persalinan yang sesuai dengan keadaan hari kelima pasca persalinan Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 17 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak TERDAKWA ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak TERDAKWA ANAK Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Anak TERDAKWA ANAK melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban sehingga korban hamil dan melahirkan bayi, antara orang tua korban dan orang tua si anak telah ada perdamaian, maka untuk memperbaiki perilaku Anak yang demikian Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak TERDAKWA ANAK diberikan hukuman penjara dengan masa percobaan serta menjalani latihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim adalah cukup beralasan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak TERDAKWA ANAK berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Anak TERDAKWA ANAK dan orangtuanya maupun oleh Penasihat Hukumnya, menurut Hakim patut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Jl. Imam Bonjol Denpasar dan dalam perkara ini Anak tersebut telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan kota yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah balas dendam oleh negara melainkan sebagai bentuk pembinaan agar si anak dapat merubah perilakunya dikemudian hari, maka menurut hakim sesuai dengan pasal 14 huruf a angka 1 KUHP, adalah lebih tepat kepada diri si anak dijatuhi pidana percobaan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yaitu

Hal 18 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena si anak melakukan perbuatan pidana lagi sebelum berakhirnya masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak TERDAKWA ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK bertentangan dengan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan selama persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Anak masih berusia sangat muda dan masih berstatus pelajar, sehingga masih dapat diharapkan akan memperbaiki kelakuannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan si anak dan telah ada perdamaian antara korban dengan orang tua TERDAKWA ANAK;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, menurut Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pembedaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak, TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Hal 19 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yaitu karena si anak melakukan perbuatan pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Jl. Imam Bonjol Denpasar;
5. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan Kota Denpasar di Denpasar;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 HP Samsung Grand duos warna putih.
Dikembalikan kepada saksi Nina Ken Amara Nila
 - 1 HP Samsung galaxy V warna hitam.
Dikembalikan kepada anak TERDAKWA ANAK
7. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 7 Nopember 2016 oleh Esthar Oktavi, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NENGGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Cok. Intan Merlany Dewie, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan anak TERDAKWA ANAK didampingi Penasihat Hukumnya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar, Orang tua anak dan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pemerintah Kota Denpasar.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengga Jendra, SH.

Esthar Oktavi, SH.MH.

Hal 20 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Senin, tanggal 7 Nopember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Nopember 2016 Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Hal 21 dari 21 halaman, putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)